المسألة الثانية : حدُّ الزنى :

لا يخلو حال الزاني من أحد أمرين :

١-أن يكون محصناً .

٢-أو يكون غير محصن .

أولاً : الزاني المحصن :

ويشترط للإحصان الموجب للحدِّ الشروط التالية :

أ- أن يحصل منه الوطء في القبل ، وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج .

ب- أن يكون الوطء في نكاح صحيح .

ج- أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين .

فالمحصن : هو من وَطِئ زوجته في قُبُلِهَا ، بنكاح صحيح ، وكانا بالغين عاقلين حرين .

فهذه خمسة شروط لا بد منها لحصول الإحصان الموجب للحدِّ ، وهي : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والوطء في الفرج ، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح .

حده : إذا زنى المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت ، رجلاً كان ، أو امرأة . والرجم ثابت عن النبي ﷺ بالتواتر من قوله وفعله . وقد كان الرجم مذكوراً في القرآن ، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه ، وذلك في قوله عز وجل : ﴿ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ﴾ .

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال : (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل الله آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى ، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا